



CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE RIO BONITO, RJ

CODEMA

1 ATA Nº 9 : REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEMA DE RIO BONITO ESTADO DO RIO DE
2 JANEIRO, realizada no dia **vinte e três (23) do mês de maio (05) do ano dois mil e vinte**
3 **e quatro (2024)**, na Sala dos Conselhos, sito à R. Des. Itabaiana de Oliveira, 95. Centro, Rio
4 Bonito/RJ, presidida por **José Balbino** e secretariada por **Paulo da Silva Penna**, estando
5 presentes os demais membros do CODEMA: **Luciano S. Menezes, Mauro Paes, Valdemira**
6 **Zaniboni Jacob (Mirinha), Kátia Simone Oliveira, Jorge Carlos F. Alvieira e Dr. Cesar**
7 **Gomes de Sá**. O presidente informa que a Secretaria Municipal de Educação nos enviou o
8 ofício nº 160/24 apresentando sua nova representante que está presentem **LAISA PORTO**
9 **CONDE**, a quem todos lhe as boas vindas e diz que já mandou o terceiro ofício à
10 Procuradoria Geral do Município e neste solicitou que se a instituição não tem interesse
11 em participar que nos informe para que possamos fazer a substituição. Também enviou
12 outro ofício à Secretaria Municipal de Saúde, que ainda não respondeu. Assim, temos duas
13 vacâncias e a ausência de Alessandra da ABA, pois teve um imprevisto. Portanto, havendo
14 quórum foi iniciada a reunião às 18h:30min, com o presidente agradecendo aos membros
15 presentes. Prosseguindo o presidente apresenta a ata da última reunião ocorrida em 23/11/23,
16 que por solicitação do Secretário do Meio Ambiente, Murilo, devido à urgência em lhe enviarmos
17 as cópias de todas as atas de 2023, por causa do ICMS Ecológico, fizemos a votação e aprovação on
18 line, na semana passada. Dando continuidade, o presidente informa que mandou anteriormente,
19 no grupo de WhatsApp a Minuta de Reforma da Lei de Criação do CODEMA, nº 846 de 27/04/2000,
20 que precisa ser analisada e cita também que a Lei de Criação do Fundo Municipal de Meio
21 Ambiente, nº 912 de 14/12/2000 precisa de reformulação, e que está montando a Minuta devendo
22 apresentar até a próxima reunião. Passando à análise da Minuta da Lei 846, Balbino informa que
23 foi aproveitada a Minuta proposta por Mauro Paes em nov/2014 com acréscimos e supressões
24 após análise de leis de outros municípios. Dr César diz que precisa ser definido se será uma
25 reformulação total da lei ou alterações de alguns artigos. Foram debatidos e analisados os artigos
26 da Minuta e sugeridas algumas alterações que serão editadas e o presidente ficou de disponibilizar
27 no grupo para nova análise. O Secretário Municipal de Meio Ambiente, **Murilo Balbino**
28 **Valgueiro**, informa que o Projeto para adquirir Lixeiras Públicas para instalar em alguns
29 pontos importantes na cidade, mediante a utilização de recursos do Fundo Municipal do
30 Meio Ambiente está avançando, houve mudança da Lei, está andando a licitação, em que
31 deve ser empregado cerca de R\$60.000,00 do Fundo (que tem cerca de R\$220.000,00),
32 assim, ainda terá em torno de R\$160.000,00. Então, ele tem uma outra proposta de
33 aquisição, de um TRITURADOR DE GALHOS, que vai evitar que o município gaste com o
34 descarte desses resíduos. Os conselheiros consideraram uma boa ideia. **Dr Cesar** pergunta
35 sobre as árvores que foram cortadas na Rua Pedro Colares. **Murilo** informa que a Auto Pista
36 para fazer a recuperação/contenção do trecho que deslizou próximo ao viaduto, cortou
37 várias árvores ao longo da Rua. A Secretaria acionou a empresa, que para não ser multada,
38 se comprometeu a fazer o replantio. Nada mais havendo para o momento, o presidente
39 finalizou a reunião, às dezenove horas (**19h:00min**), sendo lavrada a presente ata, que vai
40 assinada pelo secretário juntamente com o presidente. Rio Bonito 23 de maio de 2024.

Paulo da Silva Penna

Secretária do CODEMA

José Balbino

Presidente do CODEMA

Paulo da Silva Penna
Assistente Administrativo
Mat.: 2478

ATA Nº 10.: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEMA DE RIO BONITO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, realizada no dia **vinte e cinco (25) do mês de julho (07) do ano dois mil e vinte e quatro (2024)**, na Sala dos Conselhos, sito à R. Des. Itabaiana de Oliveira, 95. Centro, Rio Bonito/RJ, presidida por **José Balbino** e secretariada por **Alessandra Miranda Soares**, estando presentes os demais membros do CODEMA: **Luciano S. Menezes, Jorge Carlos F. Alvieira, João Vitor Martinez e Laisa Porto Conde**. O presidente inicia a reunião às 18h:38min, agradecendo aos membros presentes e dizendo que apesar da presença de apenas 6 (seis) membros (50%), podemos realizar a reunião em respeito aos que puderam vir, porém não poderemos deliberar por falta de quórum. Quanto a ata anterior, por ter sido postada no grupo WhatsApp e não tendo apresentação de inconsistências, poderemos votar e solicita à secretária que faça a leitura da ata anterior (23/05/24), que a seguir foi aprovada. Dando continuidade, o presidente faz um comentário sobre alguns assuntos da ata, como as lixeiras, que o secretário disse que já estavam sendo adquiridas e que o recurso que sobrar, propõe adquirir uma máquina trituradora de galhos, pois ao lado da SMOSP, já existe um amontoado de galhos recolhidos e após triturados poderiam servir até como adubo. Os presentes consideraram uma boa ideia. O presidente ainda comenta que precisamos definir a minuta de reforma da Lei do CODEMA e também do FUNDO, para atualização da primeira e quanto à segunda, que seja determinado quem fica responsável pela utilização dos recursos, quem assina a liberação e pagamentos, se haverá conta corrente em nome do Fundo, etc. Prosseguindo os conselheiros passam a analisar na minuta da reformulação da Lei nº 846 de 27/04/2000 – que dispõe sobre o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - as observações feitas pelo conselheiro da OAB, advogado Dr César: 1 – comenta que poderia retirar a palavra MEIO, permanecendo só Defesa do Ambiente; 2- não se trata de “reformulação”, mas sim “fica alterada” a lei nº 846, que institui o CODEMA; 3- sugere que seja o Conselho composto por “12 membros titulares e seus suplentes, sempre da mesma instituição, com atuação no Município”; 4- sugere a Sec. Mun. Meio Ambiente, como “membro nato”; 5- sugere que o § 2º “deveria estar no art. 6º, onde trata das vacâncias”; 6- acrescentar “§ 5º -em caso de empate entre as instituições, será escolhida a mais antiga em sua data de abertura no CNPJ”; 7- sugere que “tenha um prazo para a posse dos membros, bem como a designação se é em assembleia, quem convocará, etc”; 8- sugere que no § 5º seja acrescentado “no Município de Rio Bonito ou neste município”; 9- já consta; 10 – Define o “quórum para deliberações”; 11- sugere que “o Pleno do CODEMA deverá manifestar-se por meio de resoluções, recomendações, moções e outros atos deliberativos”; 12- sugere mudança na redação do Art. 13 para “os projetos para deliberação do CODEMA encaminhados pelo Sec. Mun. Meio Ambiente, deverão ser submetidos à primeira análise na primeira sessão seguinte ao encaminhamento e protocolo, desde que dada ciência aos membros com antecedência mínima de 15 dias antes da sessão”, mais § 1º e § 2º. Luciano sugeriu que dentre os membros da gestão, nos itens: 2 – Sec Mun. Urbanismo, acrescente “ou de Obras e Serviços Públicos”; 3- Sec. Mun. Educação, acrescente “ou de Assistência Social”; ver se é obrigatório: constar como membro a PGM, pois segundo Balbino, já fez vários ofícios solicitando a indicação de representante e sequer respondem. Luciano comenta que poderia deixar livre para o Prefeito escolher qual Secretaria indicar, pois algumas secretarias, como a PGM, também não enviam seus representantes. Balbino informa que a Lei atual foi elaborada pela então secretária Carmem Mota, sem ter sido discutida e analisada, como estamos fazendo agora. Balbino ainda esclarece que sugeriu a adição do § 2º neste artigo, exatamente para permitir que o Prefeito substitua qualquer Secretaria que cause vacância prolongada no Conselho. Balbino observa que algumas sugestões podem fazer parte do Regimento Interno, não necessariamente constar da Lei. Na próxima reunião, com quórum legal, vamos concluir e fazer a votação e iniciar o debate e análise da Lei do FUNDO. Nada mais havendo para o momento, o presidente finalizou a reunião, às dezenove horas e vinte e três minutos (19h:23min), sendo lavrada a presente ata, que vai assinada pelo secretário juntamente com o presidente. Rio Bonito 25 de julho de 2024.

Alessandra Miranda Soares

Secretária do CODEMA

José Balbino

Presidente do CODEMA